

عقد عمل محدد المدة طبقا لقانون العمل 14 لسنة 2025

انه فى يوم الموافق // م

تحرير هذا العقد فيما كل من :-

الطرف الاول شركة.....ويمثله.....مقرها.....

الطرف الثانى.....ويحمل بطاقة رقم قومى.....المقيم فى.....

تمهيد

حيث ان الطرف الاول يرغب فى الاستعانة بخدمات بعض الاشخاص ذوى كفاءه وخبره معينه لمباشرة بعض الاعمال بالكيفية والمستوى المقررين بمعرفة الشركة والموضحين بوصف العمل الذى سيؤديه العامل للشركة لفترة محدوده حسبما تتطلبه ظروف ومقتضيات العمل وحيث يقر العامل بان لديه الخبره اللازمة والمقدره الكافيه للقيام بالتزامات والواجبات الناشئه عن هذا العقد بالكيفية والمستوى الذين تحتاجهما الشركة ولما كان الامر والحال كذلك وبناء على مقدمه فان الشركة توافق على التحقق العامل بها ويوفق العامل على اداء الاعمال المنصوص عليها بالعقد طبقا لاحكام قانون العمل المصرى المعمول به فى البلاد والقرارات المنفذه له ولا تحتى نظام العمل الاساسى والجزاءات المعتمدة بالشركة .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد ويكمله ويفسره عند المقتضى ويتعين على العامل ان يراعه فى جميع الاوقات قانون العمل وتعديلاته .

البند الثانى الوظيفة

- 1-1 بموجب هذا العقد وطبقا للشروط الوارده فيه تلقى الشركة العامل القابل لذلك الوظيفى اخصائى ادارة شئون الموظفين
- 1-2 يتعهد الطرف الثانى بان يبذل فى عمله اقصى جهده وان يؤديه على نحو مرضى للشركة .
- 1-3 يحق للطرف الاول نقل الموظف الى اى وظيفة اخرى مماثلة لوظيفته وتتناسب مع مؤهلاته وخبراته وذلك وفقا لاحتياجات العمل، وذلك بمقر الشركة الرئيسى او اى فرع من فروعها داخل جمهوريه مصر العربيه .

البند الثالث ايام وساعات العمل

ايام ومواعيد العمل هى تلك التى تحددها الشركة وفقا لتقديرها وحدها بشرط الا يزيد عدد ساعات العمل عن الحد الاقصى المحدد فى قانون العمل المصرى والقرارات الوزاريه فى هذا الصدد ولا تدخل فيه الفترات المخصصه لتناول الطعام والراحة .
للشركة الحق فى تشغيل العامل بعد ساعات العمل الرسمية اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية .

البند الرابع مده العقد

اتفقا الطرفان على ان تكون مدة هذا العقد تبدأ من 1/1/2026م وتنتهى فى 31/12/2028م وقد اتفقا الطرفان صرحت على التالى :-ان العقد ينتهى تلقائيا بانتهاء مدته دون الحاجة لاطار من للطرف الاول ام فى حالة رغبة الطرف الاول فى تجديد العقد لمدة اخرى اكثر من ذلك يشترط ان يتم التجديد كتابه وموقع من الطرفين .

-تبدأ فترة الاختبار من تاريخ التعيين وتنتهى فى ثلاث اشهر 0 ويكون الطرف الاول خلال هذه الفترة او عن انتهائهما الحق فى انهاء هذا العقد دون حاجة الى اخطار ودون دفع تعويضات او مكافآت.

البند الخامس الاجر

تلتزم الشركة بدفع اجر شامل وقدرة 2.....جنيتها على ان يكون الاجر اساس 15.....ذلك بالاضافة الى 5.....وذلك ميزة عينيه تؤديها الشركة للعامل فى 0 اول عشرة ايام من كل شهر م ويستقطع منه كافة الاستقطاعات المقررة والتى تفرضها القوانين واللوائح والقرارات بالدوله ويخضع ويستفيد العامل للمزايا التى تقررها اللوائح الداخليه للشركة وتعديلاتها التى تقرها الشركة من وقت لآخر حسبما يتراه لها فى كل ما يتعلق فى تحديد جدول الاجور او تعديلاته او الترقيات او تقرير اداء العاملين بالشركة او غيرها من المميزات او القواعد التى تقرها الشركة للعاملين لديها .
(يقر الطرف الثانى بتنازله التام والنهائى عن اى حقوق مقرر له بموجب قانون العمل)

ويخول العامل بموجب هذا العقد الشركة الحق في خصم نسب العامل في كافة الضرائب او اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة على الاجر الشهري المذكور وتوريد هذه المستحقات للجهة الحكومية بالدولة .

البند السادس الاستقالة

للطرف الثاني ان يقدم استقاله كتابية للطرف الاول على ان تكون موقعه من العامل او من وكيله الخاص والمرفق بها توكيل قانوني من العامل بذلك على ان تكون معتمدة من الجهة الادارية المختصة المنصوص عليه في قانون العمل المصري على انتهاء خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة في مدة عشرة ايام على ان يستمر العامل في العمل حتى انتهى المدة المذكورة للطرف الثاني العدول عن الاستقالة عدولا مكتوبا ومعتمد من الجهة الادارية ومختصة طبقا لقانون العمل المصري ، وذلك خلال عشر ايام من تاريخ علم العامل بقبول الاستقالة .

للطرف الاول الحق في رفض الاستقالة وعلية يلتزم الطرف الثاني باتمام مدة العقد وفي حالة انقطاع الطرف الثاني عن العمل او تركه يحق للطرف الاول اتخاذ اي اجراء قانوني للحفاظ على حقوقه (في حاله انقطاع العامل عن العامل يتم فصل دون التحقيق معه ودون قبل اي عذر منه لانقطاعه)

البند السابع التدريب

- 1- في حاله حصول العامل على اي ادوات تدريبيه خارج البلاد او داخلها على نفقة الشركة يلتزم العامل بما يلي :-
- 2- تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب فترة عامل ويعتبر انقطاعها عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعه عن العمل .
- 3- يعتبر تخلف العامل عن التدريب اخلايا بمسؤوليته وواجباته الوظيفية وتتولى ادارة الشؤون القانونية التحقيق مع العامل لتحديد الجزاءات التأديبيه للعامل.
- 4- يستحق العامل كامل اجره خلال فترة التدريب .
- 5- يلتزم العامل بالانضباط في البرنامج التدريبي لاجتياز نسبة النجاح المقرره وفي حاله عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد المنشاه من العامل ما قامت بسداده منه مصروفات البرنامج التدريبي .
- 6- يلتزم العامل الذي تم تدريبيه بان يقضى في العمل لدى المنشاه بالعمل مده العقد.
- 7- في حاله ان العامل قرر الامتناع عن استكمال مدة التدريب المحدده يلتزم ان يسدد كافة التكاليف التي تحملتها المنشاه.
- 8- من حق المنشاة في حاله انتهاء العامل لعلاقة العمل من جانب الزام العامل بدفع تكاليف التدريب او التاهيل التي تحملتها المنشاة .
- 9- في حاله رغبة العامل في الاستقالة من العمل يلتزم العامل قبل الموافقة على الاستقالة بدفع تكاليف التدريب .

البند الثامن الواجبات الجوهرية والمحظورات

الواجبات الجوهرية والمسؤوليات التي يتعين على العامل الالتزام بها في تنفيذه لهذا العقد هي المدرجة في قانون العمل واللائحة لنظام العمل والجزاءات المعتمدة وكذا بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة وعلى نحو ترضى الشركة تعد جميع شروط جوهرية ويوافق العامل على ان الانجاز التام لواجباته وتعهداته ومسؤوليته بصفه عامه في هذا العقد .

البند التاسع الاخطارات

ترسل كافة الاخطارات والاذنارات والمراسلات بالبريد المسجل او عن طريق المحضرين بالمحكمة او تسليمها مقابل ايصال بالاستلام على عناوين الطرفين المبينه بصدر هذا العقد ويلتزم كل طرف باخطار الاخر كتابية فور حدوث اي تغير طارئ.

البند العاشر القوانين واجبة التطبيق والاختصاص

تسرى احكام القانون المصري بما يتضمن من قوانين التأمينات الاجتماعية والوائح التنفيذية المعمول بها والقرارات الوزارية على اطراف هذا العقد فيما يتعلق بكافة المسائل التي تنظمها وتخصص محاكم على اختلاف درجاته بالفصل في اي نزاع .

البند الحادي عشر العقد

يحرر هذا العقد باللغة العربية العربية من اربع نسخ يوقع كل طرف نسخه للعمل بها والثالثة لايداعها في التأمينات والرابعة للجهة الادارية المختصة

توقيع الطرف الثاني

الطرف الاول الشركة

الاسم/

عنها السيد /

التوقيع/

بصفته/

